

Consulta en el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias sobre el Estado de los Expedientes RES/2024/83 y RES/2024/85

Destinatario: Servicio de Recaudación del Principado de Asturias

Remitente: Raúl Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Dirección: Lugar Celoriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Asturias)

Teléfono: 620070182

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

Fecha: [Fecha actual]

Asunto: Consulta sobre el Estado de los Expedientes de Recaudación Ejecutiva RES/2024/83 y RES/2024/85

Exposición de hechos:

Me dirijo al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias para solicitar información sobre el estado de recaudación de los expedientes sancionadores RES/2024/83 y RES/2024/85. El Ayuntamiento de Llanes indicó que ha transferido la responsabilidad de cobro forzoso de estas sanciones al Servicio de Recaudación del Principado, pero no se ha registrado aún ningún comprobante de pago.

Solicitud:

1. Confirme si los expedientes RES/2024/83 y RES/2024/85 se encuentran en fase de recaudación ejecutiva.
2. Facilite detalles sobre el procedimiento que aplicarán para el cobro de las sanciones, incluyendo el cálculo de recargos y las posibles medidas de embargo en caso de impago.

Agradezco su colaboración y espero su respuesta a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

Raúl Gutiérrez Salgado

 GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	Nº de verificación: 15246261313007012772
	 Puede verificar la autenticidad de este doc. en: https://consultaCVS.asturias.es/

Datos del registro
Libro: Libro general de entradas
Unidad registral: OFICINA DE REGISTRO TELEMÁTICO SITE

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Nº de registro:	ENT20241143636
Fecha y hora de registro:	11/11/2024 00:00
Interesado:	GUTIERREZ*SALGADO,RAUL CANDIDO
DNI/CIF:	009391472C
Asunto:	Servicio de Recaudación del Principado de Asturias Consulta en el Servicio de Recaudación del Principado de Asturias sobre el Estado de los Expedientes RES/2024/83 y RES/2024/85 Destinatario: Servicio de Recaudación del Principado de Asturias Remitente: Raúl Gutiérrez Salgado DNI: 09391472C Dirección: Lugar Celoriu, 36, 33595 - Celorio, Llanes (Astu...)
Destino:	35 Consejería de Hacienda y Fondos Europeos

Documentación presentada en el registro pendiente de comprobación y calificación:
Puede consultar cada uno de los documentos aportados en: <https://consultaCVS.asturias.es/>

Nombre	Descripción indicada por la persona	CSV	Validez
35SancionJuegosdemesa24j	Otros documentos aportados 4	15251214427261661471	Original
Solicitudservicioderecaudac	Solicitud	15251232240301552657	Original
31Sancionguarderia26jun24	Otros documentos aportados 3	15251213726222276502	Original
Solicitudservicioderecaudac	Otros documentos aportados 2	15251213727335223605	Original
Servicioderecaudacion9nov	Otros documentos aportados	15251214432016100107	Original
Formulario Solicitud	Datos del formulario	15246243132706016252	Original

Escrito a la Agencia Tributaria

Destinatario:

Sr. Ramón García Méndez
Área de Recaudación, Agencia Tributaria

Asunto: Reiteración de solicitud de información sobre los expedientes sancionadores RES/2024/83 y RES/2024/85

Estimado Sr. García Méndez,

Por la presente, reitero mi solicitud de información relativa al estado de los expedientes sancionadores **RES/2024/83** y **RES/2024/85**, relacionados con sanciones impuestas al **Club Marítimo de Celorio** por infracciones graves de la **Ley del Ruido**.

EXPONE:

1. **Sobre la denegación de información:**
 - Su resolución de fecha **26 de noviembre de 2024**, en la que deniega el acceso a la información, aduciendo el carácter reservado de los datos tributarios, vulnera lo dispuesto en la **Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno**.
 - Esta ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública, especialmente cuando existe un **interés legítimo**, como es mi caso.
2. **Interés legítimo:**
 - Las sanciones mencionadas derivan de actividades que generan **molestias acústicas**, vulnerando mis derechos al descanso y a un entorno saludable.
 - Mis reiteradas gestiones previas, como solicitudes al Ayuntamiento de Llanes y al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias, confirman mi interés en garantizar el cumplimiento de estas sanciones.
3. **Falta de fundamentación:**
 - Su respuesta carece de una **motivación suficiente**, como exige la normativa administrativa. No se explican de manera razonada las causas legales específicas que justificarían la denegación.
 - Además, no se propone ninguna alternativa, como ofrecer información parcial o anonimizada, que permita al menos conocer el estado de los expedientes sin vulnerar posibles restricciones legales.
4. **Graves implicaciones legales:**
 - Su negativa sin justificación válida constituye un **incumplimiento de los principios de buena administración y transparencia**.
 - En caso de persistir en esta actitud, me veré obligado a interponer una **denuncia por posible prevaricación administrativa**, dado que la denegación injustificada y contraria a derecho podría interpretarse como una decisión arbitraria.

SOLICITA:

1. Que se reconsidere su resolución de denegación y se facilite de inmediato información detallada sobre los expedientes sancionadores **RES/2024/83** y **RES/2024/85**, incluyendo:
 - El estado actual de ejecución.
 - Las medidas adoptadas o previstas en caso de impago, como recargos o embargos.
 2. Que se garantice mi derecho de acceso a esta información pública, conforme a lo establecido en la **Ley 19/2013**.
 3. Que, en caso de persistir en la negativa, proporcione una resolución completamente motivada y detallada, que permita analizar su actuación desde el punto de vista de la legalidad administrativa.
-

Documentos adjuntos:

1. **Doc 47 (8 nov 2024):** Solicitud al Ayuntamiento de Llanes sobre la recaudación ejecutiva.
 2. **Doc 48 (11 nov 2024):** Consulta al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias.
 3. **Doc 49 (11 nov 2024):** Queja formal al Ayuntamiento de Llanes por inacción.
 4. **Copia del escrito dirigido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (28 nov 2024):** Denunciando la vulneración de mi derecho de acceso a la información.
-

Espero una respuesta clara, ajustada a derecho y dentro del plazo legalmente establecido. De no recibirla, procederé a interponer las acciones legales correspondientes, incluyendo una **denuncia por prevaricación administrativa**, dado el daño que esta inacción está causando a mis derechos como ciudadano.

Atentamente,

Raúl Cándido Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

Teléfono: 620070182

Justificante de Presentación

Datos de los Interesados:

Datos del Interesado:

Documento identificativo:	09391472C - RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO		
Dirección:	Carretera de Celorio a Barro s/n. Lugar Celorio 36 Llanes 33595 (Provincia: Asturias - País: España)		
Teléfono de contacto:	620070182		
Correo electrónico:	salgadoarchitect@gmail.com		
Alerta Email:	Si	Alerta Sms:	No

Número de registro:	REGAGE24e00096223949
Número de registro provisional:	N/A
Fecha y hora de presentación:	28/12/2024 23:07:53
Fecha y hora de registro:	28/12/2024 23:07:59
Tipo de registro:	Entrada
Oficina de registro electrónico:	Reg. Administración General del Estado
Organismo destinatario:	EA0028512 - Agencia Estatal de Administración Tributaria
Organismo raíz:	E05250001 - Ministerio de Hacienda
Nivel de administración:	Administración del Estado

Asunto: Este escrito está dirigido a la Delegación de Asturias, Área de Recaudación.

Expone: Que mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 2024, se denegó el acceso a la información solicitada sobre los expedientes sancionadores RES/2024/83 y RES/2024/85, aduciendo el carácter reservado de los datos tributarios. Que esta denegación vulnera lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública cuando exista un interés legítimo. Que las sanciones mencionadas derivan de infracciones graves de la Ley del Ruido, que afectan a derechos fundamentales como el descanso y un entorno saludable, lo cual legitima la solicitud presentada. Que las respuestas emitidas carecen de fundamentación suficiente, al no explicar de forma razonada las causas legales específicas de la denegación, ni proponer alternativas como el acceso parcial o anonimizado a la información. Que esta actitud constituye un incumplimiento de los principios de buena administración y transparencia, y de persistir, podría considerarse una decisión arbitraria susceptible de denuncia por prevaricación administrativa.

Solicita: Que se reconsidere la resolución de denegación y se facilite de inmediato información detallada sobre los expedientes RES/2024/83 y RES/2024/85, incluyendo:
El estado actual de ejecución.
Las medidas adoptadas o previstas en caso de impago, como recargos o embargos.
Que se garantice el derecho de acceso a esta información pública, conforme a lo establecido en la Ley 19/2013.
Que, en caso de persistir la negativa, se proporcione una resolución completamente motivada y detallada que permita analizar la actuación desde el punto de vista de la legalidad administrativa.

Documentos anexados:

Nombre: Doc 49 - (11 nov 2024) - Queja formal.pdf
Algoritmo: SHA-512
Huella digital: 57d984e9eedffc78c508510c0c3cf389f65ff4eb42293f5d1430a3bae18b43f67ea05be05814527837b6989387116bfc9ba95aa9fe250296b90d078bbeb0ed8

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (<https://sede.administracion.gob.es/>). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.

Nombre: Doc 55 - (28 nov 24) Reclamacion Transparencia.pdf
Algoritmo: SHA-512
Huella digital: b1253ccac242a10b137ff11c64c228068a13698e2eeaa4de9766b2530e2f8ff7af4b2c41a3564aa1d9cb37bd5f1a012b73df9aa2fab3d917d49078ded2bff713

Nombre: Doc 48 - (11 nov 2024) - Servicio recaudacion.pdf
Algoritmo: SHA-512
Huella digital: dc035ff7874bd446dc755259d2a5f9fe44f0c73dc246c330d56cb3f42fa8d98816c47faf7ee3fb3b1f58419dd491473e785d1f2eb1abf4f908aaa5e42b408306

Nombre: Doc 47 - (8 nov 2024) - Recaudacio ejecutiva.pdf
Algoritmo: SHA-512
Huella digital: 3519de684f7e1ea1f71051571e7244ef8d87ba514d8b4efad6e1e1ad09a4d8d8ceee1a5ef821a30647f6ad14f6a607634bbc27688a792ea09d90a4ae7f79319e

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (<https://sede.administracion.gob.es/>). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.